

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、 國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考試別：警察人員考試

等別：三等考試

類科組別：行政警察人員

科目：警察學與警察勤務

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、試述警察任務、警察業務與警察勤務三者意義各為何？（15 分）又三者彼此有何關聯性？（10 分）

二、人工智慧（Artificial Intelligence, AI）的發展方興未艾，對警政工作必然也產生重大影響。面對 AI 的浪潮，對警察工作（如犯罪預防、犯罪調查等）可能遇到如何的威脅或挑戰為何？（10 分）如何善用 AI 的技能，精進警政工作的準確與效率？（15 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：6201

(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

(二)共 25 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 關於「破窗理論」（Broken Window Theory）警政策略之敘述，下列何者錯誤？
 - (A)破窗理論係美國學者 Wilson 與 Kelling 於「警察與社區安全：破窗（Police and Neighborhood Safety：Broken Windows）」提出
 - (B)破窗理論衍生的警政模式，即為著名的「情資導向警政策略」（Intelligence-Led Policing）
 - (C)破窗理論認為警察不應僅關注重大犯罪，也應該留意轄區中的輕微犯罪
 - (D)破窗理論是一種以預防為主的警政模式
- 2 關於警察裁量的敘述，下列何者錯誤？
 - (A)警察裁量是警察人員在法律授權範圍內，根據自己的意志和判斷做成決定的過程
 - (B)經由裁量作為的處分稱為裁量處分
 - (C)集會遊行法第 25 條第 1 項規定：「應經許可之集會、遊行未經許可者，該管主管機關得予警告、制止或命令解散」，屬於決定裁量
 - (D)警察機關怠於行使法律所賦予之裁量權，行政法院得予以撤銷
- 3 關於警察人員教育之敘述，下列何者錯誤？
 - (A)警察教育法制為全國性警察法制，屬於中央立法事項
 - (B)警察教育制度，指警察教育之種類階段及師資、教材之標準等事項
 - (C)警察教育分養成教育、進修教育、深造教育
 - (D)警察大學得設研究所辦理進修教育，得設警佐班、警正班等辦理現職人員深造教育
- 4 關於警察機關通報越區辦案之敘述，下列何者錯誤？
 - (A)於管轄區域外執行搜索，應依規定程序通報當地警察機關會同辦理
 - (B)越區辦案，跨越警察局轄區者，應通報警察局勤務指揮中心
 - (C)越區辦案，臨時變更地點時，應及時通知原會同及變更擬往地點之警察機關
 - (D)各警察局所屬分局之員警越區至同一警察局其他分局轄區執行搜捕行動時，免通報

- 5 依據警察勤務區訪查辦法及警察勤務區訪查作業規定，關於警勤區訪查的敘述，下列何者正確？
(A)實施警勤區訪查前，應於勤查系統預擬日誌表，送分局長核准後實施
(B)治安顧慮人口拒絕查訪時，得以側訪或其他方式實施
(C)警察勤務區訪查辦法係依警察職權行使法第 15 條規定訂定之
(D)治安顧慮人口自刑期執行完畢或假釋出獄後，每個月查訪一次，查訪二年，期滿改列一般人口
- 6 關於警察勤務條例之勤務時間規定的敘述，下列何者錯誤？
(A)服勤人員每日勤務以 8 小時為原則；必要時，得視實際情形酌量延長之
(B)服勤時間之分配，以勤 4、息 8 為原則
(C)服勤人員每日應有連續 8 小時之睡眠時間，深夜勤務以不超過 4 小時為度
(D)0 時至 6 時為深夜勤，20 時至 24 時為夜勤，餘為日勤
- 7 關於警察人員使用拋射式電擊器規範之敘述，下列何者錯誤？
(A)警察人員執行職務時，所接觸之目標對象，發生群眾鬥毆、叫囂，情勢混亂時，警察得使用拋射式電擊器
(B)除情況急迫外，使用拋射式電擊器應先口頭警告，仍不聽從制止時，即得使用
(C)不得同時朝同一相對人使用二個以上拋射式電擊器，並避免過度電擊
(D)對於使用拋射式電擊器適法性之判斷基準，應以事後調查或使用結果為主，使用當時警察人員之合理認知為輔
- 8 警察之意義有強烈之時空性，關於警察意義之敘述，下列何者錯誤？
(A)以維持社會秩序或增進公共利益為目的，而具強制、干預、取締等手段特質之國家行政作用，係指實質意義之警察
(B)憲法第 8 條第 1 項所稱之「警察機關」，係指形式意義之警察
(C)船員法規定之船長為維持船舶內部治安之緊急處分，係屬實質意義之警察
(D)著眼於組織上之警察即為形式意義上之警察
- 9 關於警勤區員警實施勤務區訪查之敘述，下列何者錯誤？
(A)警勤區員警實施訪查，應實地個別訪查，不得以聯合訪查方式實施
(B)警勤區員警實施訪查，未著制服且未出示警察服務證表明身分，受訪查者得拒絕之
(C)執行警勤區訪查時，經受訪查之代表人同意並引導，得進入其適當處所
(D)警勤區員警實施訪查，非有正當理由，不得為差別待遇
- 10 關於警察於公共場所或合法進入之場所查證身分之敘述，下列何者錯誤？
(A)警察得對於有合理懷疑其對已發生之犯罪知情之人查證身分
(B)警察得對於有事實足認其對即將發生之犯罪知情之人查證身分
(C)警察得詢問受查證人之姓名、出生年月日、出生地、國籍、住居所及身分證統一編號等
(D)有明顯事實足認受查證人有攜帶足以自殺之物者，得檢查其身體及所攜帶之物
- 11 關於警察勤務條例規定之勤務機構的敘述，下列何者正確？
(A)刑事、外事警察，得配合警勤區劃分其責任區
(B)依人口疏密，以一千五百人口或三百戶以下劃設一警勤區
(C)警勤區為警察勤務執行機構，由員警一人負責
(D)分駐所、派出所設置基準，由警察局定之
- 12 關於「警察人員使用警銬規範」規定之警察人員使用警銬情形之敘述，下列何者錯誤？
(A)對於孕婦、年邁體弱、傷病或肢體障礙者，以不使用警銬為宜
(B)對於少年執行拘提、逮捕或解送時，不得使用警銬
(C)警察人員使用警銬，除有特殊情形需於腳踝上銬外，應以銬手為原則
(D)警察人員執行搜索時，為避免被告抗拒、脫逃等，並確保警察人員之安全，得使用警銬
- 13 警察依警察職權行使法執行查證民眾身分時，關於得將民眾帶往勤務處所查證身分之敘述，下列何者錯誤？
(A)其時間自帶往勤務處所起不得逾 3 小時
(B)帶往時非遇抗拒不得使用強制力
(C)應即通知其指定之親友或律師
(D)應即向該管警察勤務指揮中心報告

- 14 我國自 2022 年推動「數位警政與智慧策略」之警政發展策略，下列內容之敘述，何項最不相關？
(A)員警勤務電子化，以升級警政行動服務
(B)強化資訊安全管理，從法規面與實體面來強化相關安全
(C)情資再造 AI 辦案，運用 AI 進行情報整合及分析
(D)簡化採購相關流程，優先建置機關資訊設備擴充量能
- 15 在智慧警政概念中，資料數據扮演著重要角色。經由導向式資料、自動化資料及群眾外包資料的分析後，建構新興的「智慧角色」。依據 Afzal 和 Panagiotopoulos (2020) 的分類，下列有關數據扮演智慧角色之敘述，何者最不適當？
(A)自動化張力監測 (B)犯罪感知 (C)犯罪構建 (D)犯罪預防
- 16 為發揮警察組織的效率，在垂直分工部分包含有首腦機構、幕僚機構與執行機構。幕僚機構主要扮演首腦機構的輔佐角色。現行我國各警察機關的刑事警察大隊、交通警察（大）隊、少年警察隊及婦幼警察隊等單位，其特性屬於何種幕僚單位？
(A)特業幕僚單位 (B)技術性幕僚單位 (C)業務性幕僚單位 (D)督導性幕僚單位
- 17 分駐（派出）所所長依據警察勤務區訪查作業規定，針對新到任警勤區員警之警勤區訪查指導，下列敘述何項最為適當？
(A)社區（大樓）保全（管理）人員每月聯繫拜訪一次以上，宣導落實訪客登記，並注意新遷入人口狀況
(B)對於單獨列管治安顧慮人口者，自刑期執行完畢或假釋出獄後，每個月查訪一次，查訪 3 年，期滿改列一般人口
(C)建置一圖、二表及三簿冊等警勤區電子簿冊及表單，並於警勤區概況表預擬規劃訪查對象、時間及地點
(D)員警於職務異動前，應整理警勤區相關資料，由派出所所長確實檢核並辦理監交，警勤區缺額未派補前，資料由所長保管
- 18 依據執行巡邏勤務中盤查盤檢人車作業程序之規定，下列有關警察執行巡邏勤務之執勤安全作法敘述，何項最為適當？
(A)遇可疑人或車，應於盤查盤檢後，報告勤務指揮中心登記實施地點、被盤查人外觀行為、衣著及車輛顏色、號牌等相關特徵資料，以利管制
(B)遇攔停車輛駕駛人拒絕停車受檢時，應即以追蹤稽查方式，俟機攔停
(C)受盤查人未攜帶身分證件或拒絕出示身分證件或出示之身分證件顯與事實不符，而無從確定受檢人身份時，應使用 M-Police 查詢國民身分證相片影像資料予以查證
(D)受盤查人無法查證身份且有抗拒攔停或逃逸之虞時，即可告知得依警察職權行使法第 7 條規定將其帶往勤務處所查證，除非受檢人有進一步犯罪事實，不應率以上銬限制其人身自由
- 19 執行取締酒後駕車勤務為警察之重點工作，下列相關執行作為之敘述，何項最為適當？
(A)判斷汽車駕駛人拒測且無客觀情狀足認不能安全駕駛情事，依道路交通管理處罰條例第 35 條第 4 項規定製單舉發，車輛當場移置保管後，人車放行
(B)有客觀事實足認受測者無法實施吐氣酒精濃度檢測時，得於經其同意後，送由受委託醫療或檢驗機構對其實施血液之採樣及測試檢定
(C)酒駕肇事駕駛人吐氣所含酒精濃度達每公升 0.15 毫克以上或血液中酒精濃度達百分之零點零三以上者，移（函）送檢察機關，無需檢附刑法第 185 條之 3 第 1 項第 2 款案件測試觀察紀錄表
(D)對於駕駛人拒絕接受酒測經強制抽血檢測，應於取得汽機車駕駛人之吐氣所含酒精濃度達每公升 0.25 毫克或血液酒精濃度檢測值達百分之零點零五以上之相關事證後，接續查證同車乘客身分

- 20 對於警察人員處理家庭暴力案件相關作為，下列敘述，何項最不適當？
- (A)受理發生非屬於本轄之通常保護令聲請案件，仍應協助被害人撰寫請書狀
 - (B)應告知被害人其得行使之權利、救濟途徑及服務措施；必要時保護被害人及其子女至庇護所或醫療機構
 - (C)到場處理員警發現父親於觀光夜市路口刻正當眾要求國中學齡兒子下跪，並掌摑其臉頰。警察應勸阻暴力，安撫父親衝動情緒，以免影響兒少身心發展
 - (D)通常保護令有效期間至 115 年 5 月 31 日止，當事人或被害人於同年 5 月 29 日向法院聲請延長或變更通常保護令。於法院裁定前，原通常保護令仍不失其效力
- 21 個人資料攸關人格權益，警察機關執行各項任務時，應特別注意。下列有關個人資料保護法之敘述，何項最不適當？
- (A)警察機關為任務需求，即可對於個人資料包含病歷、醫療資料及犯罪前科，全面進行蒐集、處理及運用
 - (B)警察機關基於犯罪預防之目的，且資料經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人者，可蒐集個人犯罪前科資料
 - (C)意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反個人資料保護法規定，違法蒐集個人資料，足生損害於他人者，處 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 百萬元以下罰金
 - (D)公務員假借職務上之權力、機會或方法，犯個人資料保護法第五章所訂罰責相關之罪者，加重其刑至二分之一
- 22 性侵害加害人犯刑法第 221 條之罪，假釋出獄。復經直轄市、縣（市）主管機關「性侵害加害人評估小組」評估再犯風險為「中高」等級。依治安顧慮人口查訪辦法及性侵害加害人登記報到查訪作業程序規定，下列對該性侵害加害人查訪頻率之敘述，何項最為正確？
- (A)每月至少一次
 - (B)每月至少二次
 - (C)每星期至少一次
 - (D)每星期至少二次
- 23 警勤區及刑責區員警，均對治安顧慮人口負有查訪之責，依據治安顧慮人口查訪作業規定，下列對於二者進行治安顧慮人口之查訪工作之敘述，何項最為適當？
- (A)刑責區員警針對高再犯之虞治安顧慮人口，每月實施查訪一次，並以每 3 個月為一期實施評估，經評估無再犯之虞者，得免予查訪
 - (B)刑責區員警應就列管查訪對象，每個月主動與警勤區員警交換動態情資一次以上
 - (C)對於轄區發生特殊或重大刑案或犯罪率增加之情形，警勤區員警應報經分局核定增加查訪次數為每月實施查訪二次
 - (D)警勤區員警應落實查訪對象之犯罪習慣、交友狀況、經常活動處所、轄內幫派組合交往情況等資料之調查，避免列管對象有再犯情事
- 24 為維護執法公信，建立優良形象，下列有關警察人員駕車使用警示燈及警鳴器之敘述，何項最為適當？
- (A)緝捕現行犯、逃犯，得啟用警示燈及警鳴器
 - (B)執行專案勤務、路檢及重點巡邏勤務，得啟用警示燈及警鳴器
 - (C)現場處理一般道路交通事故，得啟用警示燈及警鳴器
 - (D)行駛路局或路局停車，得啟用警示燈及警鳴器
- 25 兒少保護為當前國家重要議題，發現兒少受虐案件，下列有關警察機關應為處置之敘述，何項最不適當？
- (A)發現兒少有長期受虐致重傷，應立即依兒童及少年福利與權益保障法第 56 條規定，緊急通報直轄市、縣（市）主管機關
 - (B)發現兒少有長期受虐致重傷涉犯刑法第 286 條妨害兒少身心健康發展罪，於主管機關提出獨立告訴之後應積極偵辦
 - (C)發現兒少長期受虐致重傷案件，應立即通知家庭暴力防治官、偵查隊、鑑識人員及警察局婦幼警察隊協助處理
 - (D)民眾報案疑有兒少受虐，惟經查證兒少並未受傷，應於 24 小時內於警政婦幼通報系統通報，並視案情聲請保護令等必要之處置